

דיני נחלות בין המקראות לבין מדרש ההלכה

אשר טרגין

פתיחה: שני מקורות סמכות

דיני הנחלות בתורה נלמדים משני מקורות עיקריים: פרשת בנות צלפחד בבמדבר כז, הקובעת את סדר היורשים, ופרשת המשך המעשה בבמדבר לו, העוסקת בנישואי בנות צלפחד ובדאגה לשלמות נחלות השבטים. אלא שהמדרש ההלכה – הספרי, ובעקבותיו הגמרא – אינו מסתפק בקריאה הפשוטה של הפסוקים, אלא בונה מהם, לעיתים תוך שינוי סדרם, מערכת הלכתית שלמה. במאמר זה נעקוב אחר כמה מן המקומות שבהם המדרש ההלכה חורג מסדר הכתובים הפשוט, ונבחן מה ניתן ללמוד מן הפער הזה.

נחלה כזהות, לא רק כממון

קיים הבדל עקרוני בין הצד הממוני של נחלת האב לבין ההבטחה הרחבה יותר של המשכיות נחלת האבות – עמודי אמונה העוברים מדור לדור, כלשון "וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ". מתח זה בין שני ההיבטים בא לידי ביטוי חד בפרשת נבות היזרעאלי (מלכים א כא): אחאב מבקש לקנות את הכרם בשפת הנדל"ן – "וְאֶתְנָה לְךָ כָּכֶם טוֹב מִמָּוָה, או אֶתְנָה לְךָ כֶּסֶף" – ואילו נבות משיב בטענת נחלת אבות: "חֲלִילָה לִי מֶה' מִתְּתִי אֶת נַחֲלַת אֲבֹתִי לָךְ". תוספות מדגישים שאף מלך אינו רשאי להפקיע את נחלת נבות – ומכאן שנבות צדק בסירובו.

מתוך ההבחנה הזו מובן מדוע לא הוזכר האב כלל ברשימת היורשים שבבמדבר כז – הרי כל מטרת רשימת היורשים היא המשכיות: מי ימשיך את זהות המשפחה ואת נחלת אבותיה. לא יעלה על הדעת שהאב "יחליף" את בנו במעגל המשכיות שהוא עצמו יצר. שאלת מקומו של האב עולה רק כאשר משלבים את פרשת במדבר כז עם פרשת משנה תורה, העוסקת בדיני בכורה – שם, מטבע הדברים, האב עדיין נוכח כמצווה.

מנין לומדים שהאב יורש? מן העריות

מכיוון שהאב אינו נזכר במפורש ברשימת היורשים, יש לברר מנין נלמד שהוא נכלל בגדר "שְׂאֵרוֹ הִקְרַב אֵלָיו". נראה שהמקור לכך מצוי, במפתיע, בפרשת עריות: "עֲרֹת אֲבִיךָ וְעֲרֹת אִמְךָ לֹא תַגְלֶה" (ויקרא יח, ז), ובאותו פרק: "עֲרֹת אִשָּׁה וּבִתָּה לֹא תַגְלֶה... שְׂאֵכָה הִנֵּה" (שם, יז) – מכאן שבת נחשבת "שְׂאֵר" של אמה, וממילא, באותה מידה, נכלל האב בגדר "שְׂאֵר" של בנו. פסוק זה מלמד היטב גם את

העיקרון שבני בנים הרי הם כבנים — לימוד ברור אף יותר מזה המקובל לרוב מספר תהלים.

אלא שכיוון שהאב אינו נכלל בסדר הכתובים במפורש — “לא כְּסִדְרָן כְּתִיבִי” — עולה שאלה: היכן בדיוק למקם אותו ברשימת היורשים? הספרי (במדבר, פינחס, פסקא קלד) קובע: “הָאֵב שְׁאִין הָאֲחִים בָּאִים אֶלָּא מִכֹּחַ, דִּין הוּא שְׁיִיבִשׁ” — ומכאן שיש למקם את האב קודם לאחי המת, אך רק אחריהם — כדי לדחוק כמה שפחות בסדר הכתובים המקורי, ולא להקדימו לבן עצמו.

“לא כסדרן כתיבי” — כאשר הפסוקים נופלים מסדרם

הרשב“ם (בבא בתרא קיא:-קיד:) מבין שברגע שהתברר כי הפסוקים בפרשת נחלות אינם כתובים על פי הסדר, מתפרקת “החבילה” כולה — כלומר, אין עוד להישען על מבנה הפסוקים הרגיל, ויש ללמוד את הסדר מחדש מתוך היגיון הלכתי. הגמרא מדגישה בהתאם את הפסוק המסיים: “וְהִיטָה לִבִּי יִשְׁכָּאֵל לְחֻקַּת מִשְׁפָּט” — ומכאן, לפי הספרי, ש“נתנה תורה דעת לחכמים לדרוש, ולומר: כל הקרוב בשאר בשר הוא קודם בנחלה.” כלומר, התורה עצמה מסמיכה את החכמים לקבוע את סדר היורשים על פי היגיון הלכתי, ולא רק על פי סדר הכתיבה המילולי.

בעל נוחל את אשתו

חידוש מפתיע עולה מדעת ר' יוסי, המבין ש“שְׁאֵרוֹ” כולל גם את הבעל. מקור הדבר בפרשת כהנים: “לִנְפֹשׁ לֹא יִטָּמָא בְּעַמִּי... כִּי אִם לְשְׁאֵרוֹ הִקְרַב אֵלָיו, לְאִמּוֹ וּלְאִבּוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאִחֻיו” — ורשימה זו כוללת, לפי הבנה זו, גם את אשתו. מכאן ניתן היה לחשוב שהתורה מלמדת שאישה יורשת את בעלה, אך בית מדרשו של ר' עקיבא מבין את הדין בכיוון ההפוך: הבעל הוא היורש את אשתו. הבדל זה מתבאר מכך שטרם התחדש באותו שלב שלאישה עצמה יכולה להיות נחלה.

מדוע יורש הבעל את אשתו, אף שהקמת שם היא בדרך כלל עניין של דם ויוחסין? נראה שהתשובה טמונה בחובת הקבורה: קבורת האישה בידי בעלה היא סוג של הקמת שם — הבעל הוא זה שמקים את שמה לאחר מותה, וממילא הוא הזוכה לרשת אותה. עיקרון זה מאיר גם את חומרת העונש שבמניעת קבורה: מחיית שמו של אדם מתבטאת בהיעדר קבורה, וזו הסיבה גם להצבת מצבה — לא רק כדי לסמן את המקום, אלא כדי לקבע את השם.

היקש לסדר הגאולה

הספרי מחדש חיבור נוסף: סדר הקרובים בידי נחלה מקביל לסדר הקרובים בידי גאולת קרקע (ויקרא כה) — “אֶחָד מֵאֶחָיו יִגָּאֵלְנוּ”, “אוֹ דָדוֹ אוֹ בֶן דָּדוֹ יִגָּאֵלְנוּ.” מכך

אנו למדים: תחילה עצמו — הקרוב ביותר לעצמו; לאחר מכן אביו, המחויב בחינוכו; ורק לאחר מכן דודו או בן דודו. ואפשר ללמוד מכאן דבר נוסף: מכיוון שה"שָׁאָר" עצמו מופיע רק בסוף פרשת הגאולה, ייתכן שאף סדר הכתובים בענייני הנחלה אינו מחייב לגמרי.

הוראת שעה: איסור נישואי חוץ לשבט

בפרק לו נאמר: "כִּי אִישׁ בְּנִחְלַת מִטָּה אֶבְתָּיו יִדְבְּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" — ולא "מטה אמו" — ומיד לאחר מכן: "כִּי אִישׁ בְּנִחְלַתוֹ יִדְבְּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" — נחלתו שלו, לא נחלת אשתו. מן הכפילות הזו, ומעצם ההזכרה "ולא נחלת האם", משתמע שגם לאם עצמה יש נחלה משלה — שהרי ירשה מאבותיה. אך אם כן, כיצד בכלל התאפשר לה להינשא מלכתחילה לאיש משבט אחר?

התשובה, כפי שמפורש בגמרא בתענית (ל:), היא שאיסור הנישואין מחוץ לשבט, שהוטל על בנות צלפחד ובנות דומות להן, לא היה אלא הוראת שעה — "לא תִּהְיֶה נֹהֲגַת אֲלָא בְּדוֹר זֶה". לפי זה, הצורך המיוחד בהגבלה זו נבע ממציאות ייחודית של אותו הדור בכניסה לארץ, ולא מדין נצחי החל בכל הדורות.

יאיר, שגוב, ופלגת מנשה

קושי מעניין עולה מפרק יז ביהושע, המתאר את חלוקת נחלת שבט מנשה: בנות צלפחד — ובראשן תרצה — נטלו נחלה גדולה בתוך שבט מנשה, ובנוסף כבר קודם לכן נטל יאיר חבל ארץ נכבד ("חֹזֶת יְאִיר"). הגמרא בבבא בתרא (קיד:-קטו.) מבארת את הקושי: יאיר עצמו היה, לפי שושלת יוחסין, משבט יהודה — אביו שגוב היה מיהודה! כיצד אם כן ירש חלק כה משמעותי דווקא בנחלת מנשה?

הגמרא מיישבת זאת כך: שגוב נשא אישה משבט מנשה, שמתה בחיי הוריה; ומשמתו לאחר מכן הוריה, ירש אותם יאיר, בנה של האישה — אף שאביו עצמו לא היה משבטם. מכאן מובן היטב מדוע חשו בני יוסף שכבר לא נותר להם דבר: נגסו בנחלתם הן בנות צלפחד עצמן, והן משפחת יאיר, שנכנסה לנחלת מנשה מבחוץ. אך החשש הגדול יותר של בני יוסף לא היה רק אובדן קרקע, אלא אובדן אנשים ממש — שכן משפחתו השלמה של יאיר, למרות מוצאה מיהודה, נעשתה חלק משבט מנשה, ונקראה "יְאִיר בֶּן מְנַשֶּׁה".

אותו עיקרון עצמו — חשש מפני אובדן אוכלוסייה, לא רק קרקע, בעקבות נישואי חוץ-שבט — מוכר לנו גם מאיסור הנישואין עם עמים אחרים. וכעין רעיון זה מצינו גם אצל מנוח ואשתו: מנוח יושב בצרעה, נחלת שבט יהודה — לא מפני שהוא עצמו משבט זה, אלא מפני שאשתו ממנו.

אלעזר ופנחס: אותה תבנית

אותה תבנית עצמה חוזרת ביחזקת אלעזר ופנחס. יהושע (כד, לג) מתאר: "וְאֶלְעָזָר בֶּן אֶהֱרֹן מֵת, וַיִּקְבְּרוּ אוֹתוֹ בְּגִבְעַת פִּינְחָס בְּנוֹ אֲשֶׁר נָתַן לוֹ בְּהַר אֶפְרַיִם." מדוע נקבר הכהן הגדול אלעזר דווקא בהר אפרים, נחלת שבט יוסף ולא בנחלה השייכת לו עצמו? הגמרא מציעה שאלעזר עצמו היה "כְּאִוִּי לְרֵשֶׁת אֶבֶל לֹא יָרָשׁ" — כלומר, גם כאן אשתו של אלעזר מתה בחיי אביה, וממילא לא ירשה את נחלתו, ורק כשמת אביה לאחר מכן, עברה הנחלה לפנחס, בנם. מקור זה מתחבר יפה גם לתיאור פנחס כ"בֶּן פּוֹטִיָּאֵל" (המזוהה עם יוסף) — ומכאן שהנחלה שירש בהר אפרים הגיעה אליו דרך אמו, שהייתה קשורה למשפחת יוסף.

ההלכה למעשה: שתי דוגמאות

שני מקורות נוספים ממחישים כיצד המדרש ההלכה ממשיך להתמודד עם דיני הנחלות גם לאחר מתן תורה. הראשון: בבא בתרא (קיא.) מתאר דיון של ר' יהודה נשיאה עם ר' ינאי, השואל מנין לבן שקודם לבת בנכסי האם דווקא — ור' ינאי משיב בהיקש "מטות", המשווה נחלת האם לנחלת האב. השני, בהקשר שונה לגמרי: הגמרא (בבא בתרא קטו:) מספרת על "מעשה צדוקין" — כת שטענה שבת תירש יחד עם בת הבן, מתוך קל וחומר מוטעה — עד שנטפל להם רבן יוחנן בן זכאי והוכיח את טעותם מתוך פסוקי תולדות עשיו, ובעקבות כך אף קבעו את היום ליום טוב.

שתי ירושות

לבסוף, ראוי לציין את עקרון "הירושה השנייה", המקביל לרעיון "קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא": כאשר משפחה נקטעת ונדרש "צֶכֶף אופקי" חדש להמשכתה — כפי שקרה בירמיהו, שקנה את שדה חנמאל דודו, וכן, כאשר עשיו מת בלא צאצאים, עברה נחלתו ישירות ליעקב, ולא חזרה אל יצחק אביו — ראייה לכך שהנחלה, כאשר היא "קופצת" דרך מחדש, ממשיכה בקו ישיר ולא חוזרת אחורה.

סיכום

דיני הנחלות מלמדים כיצד המדרש ההלכה אינו רק מפרש את הכתובים, אלא בונה מהם, לעיתים תוך עקירת סדרם המילולי, מערכת הלכתית שלמה — המבוססת על עקרונות של המשכיות, זהות, ואחריות משפחתית, לא רק על סדר הופעת המילים בפסוק. מכאן אולי לומדים אנו יסוד עמוק יותר: הנחלה, כפי שראה זאת נבות, אינה רק קניין — היא זהותו של האדם, המועברת מדור לדור, וסדר קבלתה משקף את מי שממשיך את אותה זהות הלאה.